



ที่ รจท 293/2564

10 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา กรณีกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ระบบดาวเทียม มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงตา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือที่ สทช 2308/45638.02 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการพิจารณาข้อความที่โฆษณาฯ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีหนังสือที่อ้างถึง สอบถามความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา กรณีกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ระบบดาวเทียม ช่องรายการมารวยทีวี ออกอากาศผลิตภัณฑ์โดยการกล่าวอ้างสรรพคุณ เกี่ยวกับการบำรุง ป้องกัน บำบัด บรรเทา รักษาโรคหรืออาการของโรคเกี่ยวกับดวงตา อันอาจเข้าข่ายเป็น เนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการ ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 นั้น

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ขอส่งผลการพิจารณาเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีกับผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ และกรุณาแจ้งผลให้ทางราชวิทยาลัยทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว)

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลการพิจารณาข้อความที่โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ลำดับ	ชื่อผลิตภัณฑ์	เนื้อหาการโฆษณา	ข้อความโฆษณาที่ขอให้ตรวจสอบ	สรุปผลว่าข้อความถูกต้องตามหลักวิชาการ
1	ยาซ่า บรีจ 1. Acerola Cherry Extract 2. Raspberry Powder 3. Bilberry Extract 4. Rosehips Extract 5. Green Tea Extract 6. Kelp Powder	เนื้อหาการโฆษณามีการกล่าวถึงโรคตาต่างๆ เช่น ช่วยดูแลดวงตา ดวงตาจะสดใส มองใกล้ได้ดี มองไกลชัด ตาพร่ามัว มองตัวหนังสือซ้อน น้ำตาไหล เป็นขี้ตา กินแล้ว มองตัวหนังสือชัด มองใกล้ มองไกลชัด ตาฝาง มองเริ่มไม่ชัด แพ้แสง แสบตา ตาแดง ตาแห้ง	1.1 ช่วยดูแลดวงตา 1.2 ดวงตาจะสดใส 1.3 มองใกล้ได้ดี มองไกลชัด 1.4 ตาพร่ามัว 1.5 มองตัวหนังสือซ้อน 1.6 น้ำตาไหล 1.7 ตาฝาง 1.8 แพ้แสง แสบตา 1.9 ตาแดง ตาแห้ง	☐ ถูกต้อง ☒ ไม่ถูกต้อง ☐ สรุปไม่ได้ ☐ ถูกต้อง ☒ ไม่ถูกต้อง ☐ สรุปไม่ได้ ☐ ถูกต้อง ☒ ไม่ถูกต้อง ☐ สรุปไม่ได้ ☐ ถูกต้อง ☒ ไม่ถูกต้อง ☐ สรุปไม่ได้ ☐ ถูกต้อง ☒ ไม่ถูกต้อง ☐ สรุปไม่ได้ ☐ ถูกต้อง ☒ ไม่ถูกต้อง ☐ สรุปไม่ได้ ☐ ถูกต้อง ☒ ไม่ถูกต้อง ☐ สรุปไม่ได้ ☐ ถูกต้อง ☒ ไม่ถูกต้อง ☐ สรุปไม่ได้ ☐ ถูกต้อง ☒ ไม่ถูกต้อง ☐ สรุปไม่ได้

รายชื่อเอกสารอ้างอิง (ไฟล์แนบ)

source: Cochrane library

จากการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว ที่กล่าวถึง โรคตาต่างๆ เช่น ช่วยดูแลดวงตา ดวงตาจะสดใส มองใกล้ได้ดี มองไกลชัด ตาพร่ามัว มองตัวหนังสือซ้อน น้ำตาไหล ตาฝาง แพ้แสง แสบตา ตาแดง ตาแห้ง อาจทำให้เข้าใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนช่วยให้โรคตาต่างๆ นั้นดีขึ้นได้

เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นไม่สามารถรักษาโรคได้ เนื่องจากไม่ใช่ยา เพราะหากรักษาโรคได้นั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ต้องจดทะเบียนเป็นยา เพื่อใช้ในการรักษาโรค ปัจจุบันไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใดสามารถรักษาโรคได้ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ได้ค้นหาสรรพคุณในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับดวงตาของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา ยา บรีจ ทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ Acerola Cherry Extract, Raspberry Powder, Bilberry Extract, Rosehips Extract, Green Tea Extract, Kelp Powder ไม่มีผลในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับตาแต่อย่างใด

สรุปว่า ตามความเห็นของท่าน การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา ยา บรีจ มีข้อความโฆษณา

- ☐ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
☒ ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการออกอากาศเนื้อหารายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 คือการขาดโอกาสในการรักษาตามมาตรฐาน อาจส่งผลให้อาการของโรคที่เป็นรุนแรงถึงขั้นตาบอด และเชื้อลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ฯลฯ

ลงนาม

(.....ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว.....)